

LES COURS SÉSAME ET SAJ

1 000 FICHES

POUR RÉUSSIR L'ÉCRIT DE LA MAGISTRATURE



Méthodologie · Droit civil · OHADA · Droit pénal · Droit administratif

Fiches 1 à 1 000

CONCOURS DIRECT DE LA MAGISTRATURE

Méthodologie · Droit civil et procédure civile · Droit des affaires OHADA · Droit pénal et procédure pénale · Grands arrêts administratifs

EXTRAIT GRATUIT *17 fiches offertes sur 1 000*



AVANT-PROPOS

Présentation de l'ouvrage

Cet ouvrage réunit mille fiches destinées aux candidats à l'écrit du concours de la magistrature et des concours juridiques voisins. Chaque fiche traite une question précise et peut se lire seule, mais l'ensemble suit l'ordre des matières, de sorte que la lecture continue reconstitue le cours.

L'ouvrage se divise en cinq parties. La première expose la méthodologie de l'écrit, cas pratique, dissertation et commentaire d'article. La deuxième couvre le droit civil et la procédure civile. La troisième est consacrée au droit des affaires OHADA et aux instruments de paiement de l'UEMOA. La quatrième traite du droit pénal général, de la procédure pénale et du droit pénal spécial. La cinquième présente les grands arrêts du droit administratif.

Les fiches ont été rédigées à partir des textes officiels, lus article par article, et non à partir de manuels de seconde main. Lorsqu'une réforme a modifié une règle, la fiche le signale et indique la loi qui l'a modifiée, parce que c'est sur ces changements que les copies se trompent le plus souvent. Lorsque la source ne permettait pas d'établir un élément, notamment la date de certains arrêts, la fiche le dit plutôt que de le supposer.

L'ouvrage s'ouvre sur un mode d'emploi, une table des abréviations et un sommaire général. Il se termine par des annexes conçues sur le modèle des grands ouvrages de référence, tableaux de synthèse, table chronologique des arrêts, table de correspondance entre anciens et nouveaux codes, table des textes cités et index alphabétique.



MODE D'EMPLOI

Comment lire une fiche et comment réviser

1. L'anatomie d'une fiche

L'en-tête donne le numéro de la fiche et son titre. Le numéro sert de référence dans tout l'ouvrage, dans les renvois, dans les sommaires et dans les tables de fin d'ouvrage.

La rubrique, placée sous le titre, situe la fiche dans la matière, du plus général au plus précis, par exemple droit pénal général, livre premier, la responsabilité pénale.

La ligne Textes de référence indique les articles sur lesquels repose la fiche. Pour les arrêts, elle est remplacée par la ligne Références de l'arrêt. C'est le premier réflexe à prendre en copie, citer le texte avant de l'expliquer.

L'encadré L'essentiel résume la règle en quelques phrases. Le développement suit, en points numérotés, chaque affirmation étant suivie de l'article qui la fonde entre parenthèses.

L'encadré À retenir isole les propositions à connaître par cœur. L'encadré Pièges à éviter signale les erreurs les plus fréquentes en copie. Le renvoi Voir aussi oriente vers une fiche voisine.

2. Comment réviser avec l'ouvrage

Un premier passage se limite aux encadrés L'essentiel et À retenir. Il donne en peu de temps une vue d'ensemble de la matière et fait apparaître les fiches à reprendre en détail.

Un second passage se fait code en main. Chaque article cité entre parenthèses doit être retrouvé et lu, car le correcteur attend la règle exacte et non son souvenir approximatif.

Les pièges servent d'auto-évaluation. Avant de lire l'explication, le candidat doit pouvoir dire pourquoi la proposition est fausse. Les tableaux de synthèse des annexes se relisent enfin la veille de l'épreuve, parce que les délais et les seuils sont les éléments qui se perdent le plus vite.

3. Comment retrouver une question

Par la matière, le sommaire placé en tête de chaque partie conduit à la fiche. Par la notion, l'index alphabétique de fin d'ouvrage renvoie au numéro de fiche, et l'index des notions conduit aux fiches où une notion est traitée sans figurer dans leur titre. Par le texte, la table des textes cités indique, pour chaque loi et chaque code, les fiches qui en expliquent les articles. Pour un arrêt, la table chronologique des arrêts donne la fiche correspondante. Pour un article de l'ancien Code pénal ou de l'ancien Code de procédure pénale, la table de correspondance indique la division équivalente du code en vigueur.



VOTRE EXTRAIT GRATUIT

17 fiches choisies dans les cinq parties de l'ouvrage

Ce document vous offre 17 fiches parmi les 1 000 que compte l'ouvrage, choisies dans chacune des cinq parties : méthodologie, droit civil, droit OHADA, droit pénal et grands arrêts administratifs. Elles sont reproduites telles qu'elles figurent dans l'édition complète, avec leur numéro d'origine, leurs encadrés L'essentiel, À retenir et Pièges à éviter.

PARTIE	FICHE	TITRE DE LA FICHE	RUBRIQUE
Partie I. Méthodologie	1	Les règles communes du cas pratique	Toutes matières
Partie I. Méthodologie	11	Le commentaire d'article : la méthode SEC	Toutes matières
Partie II. Droit civil	45	Les conditions du divorce par consentement mutuel	Le divorce
Partie II. Droit civil	183	L'erreur, vice du consentement	La validité des conventions
Partie II. Droit civil	235	La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés	La responsabilité civile
Partie II. Droit civil	333	L'assignation, mode de principe d'introduction de l'instance	Procédure civile
Partie III. OHADA et UEMOA	483	La SARL, définition, capital et libération des parts	La SARL
Partie III. OHADA et UEMOA	528	La notion et la preuve du cautionnement	Le cautionnement
Partie III. OHADA et UEMOA	579	La décision d'ouverture et la date de cessation des paiements	L'ouverture et les organes
Partie III. OHADA et UEMOA	621	La création et la forme du chèque	Le chèque
Partie IV. Droit pénal	653	La tentative	L'infraction
Partie IV. Droit pénal	672	La légitime défense	La responsabilité pénale
Partie IV. Droit pénal	694	La garde à vue, conditions et durée	Les enquêtes
Partie IV. Droit pénal	793	L'escroquerie	La fortune d'autrui
Partie IV. Droit pénal	897	La corruption passive et active des agents publics nationaux	La corruption
Partie V. Grands arrêts administratifs	974	Arrêt Dame Néméhou née Kinda Assiata Opportune	Le contrôle hiérarchique
Partie V. Grands arrêts administratifs	997	Arrêt Barel, l'égal accès aux emplois publics	Les principes généraux du droit

AVIS IMPORTANT Cet ouvrage est une production pédagogique exclusive des Cours Sésame et SAJ. Il ne constitue pas une publication officielle de l'Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) ni d'aucune autre institution. Les fiches sont rédigées par notre équipe pédagogique à partir des textes officiels ; elles ne remplacent pas la lecture des codes et des décisions.



PARTIE I

Méthodologie de l'écrit



Fiches 1 à 12

FICHE 1 · Les règles communes du cas pratique

CAS PRATIQUE · TOUTES MATIÈRES

La règle

Le cas pratique se résout par le syllogisme, appliqué à chaque problème de droit. La majeure énonce la règle, la mineure confronte les faits à cette règle, la conclusion tranche. Ce raisonnement vaut pour toutes les matières, qu'il s'agisse du droit pénal, du droit civil, du droit administratif ou du droit OHADA.

Étape	Formule type
Majeure	Aux termes de l'article X de la loi Y, [règle].
Mineure	En l'espèce, [faits confrontés à la règle].
Conclusion	Par conséquent, [solution]. Ou encore : Dès lors, [solution].

Deux interdits. Ne jamais sauter la majeure. Ne jamais rédiger de conclusion générale : le devoir s'arrête après le dernier problème résolu.

Démontrer dans la mineure

La mineure ne résume pas les faits. Elle reprend une par une les conditions posées par la majeure et cherche, pour chacune, le fait qui lui répond. Chaque condition de la majeure doit trouver sa réponse dans la mineure, même lorsque cette réponse est négative.

Entrer dans la mineure

En l'espèce, ...

Dans la présente affaire, ...

Au cas particulier, les faits révèlent que ...

Les circonstances de l'espèce attestent que ...

Confronter condition par condition

S'agissant de [condition 1], les faits établissent que [fait précis]. Cette condition est remplie.

Quant à [condition 2], [fait correspondant]. Cette seconde condition est également satisfaite.

La condition tenant à [élément] se trouve défailante en l'espèce, dès lors que les faits ne révèlent aucun [élément manquant].

Démontrer qu'une condition est remplie

L'élément matériel est caractérisé : X a [acte précis], ce qui correspond exactement à [formule de la majeure].

L'intention coupable ne fait aucun doute, les faits révélant que X [indice d'intention : geste, déclaration, contexte].

Cette exigence est satisfaite, puisque [fait]. Il s'ensuit que [conséquence directe].

Démontrer qu'une condition fait défaut

Certes, [condition 1] est remplie, puisque [fait]. Cependant, la condition de [condition 2] fait défaut, les faits ne révélant aucun [élément manquant]. [Qualification] ne saurait donc être retenue.

[Condition] suppose [définition]. Or, en l'espèce, [constat contraire]. Cette condition est absente.

Si [condition 1] peut être admise, [condition 2] fait irréductiblement défaut en ce que [raison précise]. L'infraction est écartée.

Conclure la démonstration

Toutes les conditions étant réunies, [qualification] est constituée.

La condition de [élément] faisant défaut, [qualification] ne peut être retenue.

Dès lors, [solution juridique]. Il s'ensuit que [conclusion].

Répondre par la négative sans perdre de points

Une réponse négative bien motivée rapporte autant qu'une réponse positive. Écrire simplement que l'infraction n'est pas constituée ne rapporte rien : il faut désigner la condition qui manque et dire pourquoi elle manque.

Étape	Contenu	Formule
Entrée	Ouvrir la mineure	En l'espèce, les faits soumis à notre appréciation révèlent que ...
Condition 1	Constater et confronter	S'agissant de [C1], [fait]. Cette condition est [remplie ou absente].
Condition 2	Constater et confronter	Quant à [C2], [fait]. Cette exigence est également [satisfaite ou défailante].
Condition N	Constater l'absence	La condition de [CN] fait cependant défaut, les faits ne révélant aucun [élément].
Clôture	Affirmer nettement	Toutes les conditions étant [réunies ou absentes], [qualification] est [constituée ou écartée].

Formuler les titres

En droit pénal, les quatre titres sont fixés (fiche 2). En droit civil, administratif et OHADA, le titre se construit sur le modèle « De ... » : il annonce le thème, jamais la conclusion.

Question posée dans le cas	Titre à rédiger
M. X peut-il être qualifié de commerçant ?	I. De la qualité de commerçant de M. X
Le contrat de cautionnement est-il valable ?	II. De la validité du cautionnement
Quels sont les héritiers et leurs droits ?	I. De la dévolution successorale



Question posée dans le cas	Titre à rédiger
La mesure du préfet est-elle légale ?	I. De la légalité de la mesure préfectorale
L'administration peut-elle être tenue responsable ?	II. De la responsabilité de l'administration

Pièges

- ♦ **Titre conclusif.** Le titre annonce le thème, pas la solution.
- ♦ **Verbe conjugué, deux-points ou tiret cadratin dans un titre.** Le titre est un groupe nominal court, assertif et précis.
- ♦ **Mineure qui raconte.** Résumer les faits au lieu de les confronter aux conditions de la règle.
- ♦ **Conclusion générale.** Le devoir s'arrête après le dernier problème résolu.

FICHE 11 · Le commentaire d'article : la méthode SEC

COMMENTAIRE D'ARTICLE · TOUTES MATIÈRES

La règle

Chaque sous-partie suit trois temps : le sens, l'explication, le commentaire.

Temps	Contenu	Poids	Signe d'erreur
S. Le sens	Citer les termes exacts du texte entre guillemets et dire ce qu'il dit, littéralement.	20 à 25 %	Paraphrase sans citation directe
E. L'explication	Dire ce que le texte signifie juridiquement : termes, conditions, champ d'application, effets.	30 à 35 %	Aucune définition, aucune référence
C. Le commentaire	Porter un regard critique : apport par rapport au droit antérieur, jurisprudence, ambiguïtés, difficultés d'application.	40 à 50 %	Commentaire plus court que le sens

Le sens : extraire sans paraphraser

L'article [X] dispose expressément que « [citation exacte] ».

Le législateur a entendu [imposer, interdire, conditionner, accorder] en précisant que « [citation] ».

Le texte pose deux exigences cumulatives : « [première] » et « [seconde] ».

Contrôle. Plus de trois guillemets d'ouverture dans une sous-partie signalent un sens surdéveloppé au détriment du commentaire.

L'explication : traduire en droit

Par « [terme] », il convient d'entendre [définition juridique précise].

Cette disposition vise [catégorie de personnes ou de situations], à l'exclusion de [ce qui est hors champ].

La mise en œuvre de cette règle suppose la réunion de deux conditions : [condition 1] et [condition 2].

Il en résulte que [conséquence directe].

Le commentaire : apporter une valeur ajoutée

C'est le temps le plus valorisé. Il ne résume ni le sens ni l'explication. Si le commentaire est plus court que le sens, la copie est inversée et systématiquement sanctionnée.

Par rapport au droit antérieur, ce texte innove en [ce qu'il change]. Là où [ancienne règle], le législateur consacre désormais [nouvelle règle].

La formulation retenue laisse subsister une zone d'incertitude quant à [point précis].



La [juridiction], dans son arrêt [nom] du [date], a confirmé cette analyse en jugeant que [principe].

Cette règle réalise un équilibre entre [intérêt 1] et [intérêt 2], sans trancher définitivement la question de [point ouvert].

L'Acte uniforme OHADA adopte sur ce point une position [plus stricte ou plus souple] : [contenu].

La séquence type d'une sous-partie

Ordre	Contenu
Titre (A ou B)	Court, informatif, issu du texte
Transition d'entrée	Depuis la partie ou la sous-partie précédente
Sens	Deux à quatre phrases, citations entre guillemets
Explication	Trois à six phrases, sens juridique des termes cités
Commentaire	Trois à six phrases, regard critique, portée, limites, jurisprudence
Transition de sortie	Pour la sous-partie A, une phrase qui articule A et B



PARTIE II

Droit civil



Fiches 13 à 366

FICHE 45 · Les conditions du divorce par consentement mutuel

DROIT CIVIL · PERSONNES ET FAMILLE · LE DIVORCE

Textes de référence. Loi n° 2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps, art. 1 à 7

L'ESSENTIEL

Le divorce est prononcé par consentement mutuel ou pour faute. Le divorce par consentement mutuel suppose deux ans de mariage, un consentement libre portant sur tous les effets de la rupture, et une requête conjointe accompagnée d'une convention.

1. Les conditions de fond

Le divorce peut être prononcé par consentement mutuel des époux, ou pour faute à la demande de l'un d'eux au moins (art. 1er). Cette distinction commande toute la loi.

Le divorce par consentement mutuel se demande conjointement, après deux ans de mariage au moins, et la demande n'a pas à être motivée (art. 2).

Le consentement de chaque époux doit être libre, éclairé et exempt de vice. Il doit porter à la fois sur la rupture du lien, sur la répartition des biens et sur le sort des enfants mineurs communs. Aucune demande n'est recevable si l'un des époux est placé sous un régime de protection des majeurs en raison de l'altération de ses facultés mentales (art. 3).

2. Les conditions de forme

La requête est écrite et signée des deux époux. Elle est présentée par eux ensemble, par l'un d'eux, par leurs avocats respectifs ou par un avocat choisi d'un commun accord. À peine d'irrecevabilité, elle est accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce, sous seing privé ou notariée (art. 4). Cette convention contient les propositions des époux sur les effets patrimoniaux du divorce et sur le sort des enfants mineurs (art. 5).

Le tribunal compétent est celui du domicile des époux ou celui de la résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs (art. 6). Doivent être joints l'extrait de l'acte de mariage, les extraits des actes de naissance de chaque époux et des enfants mineurs communs, ainsi que la convention (art. 7).

À RETENIR

- ♦ Deux ans de mariage au moins, demande non motivée (art. 2).
- ♦ Consentement portant sur la rupture, les biens et les enfants (art. 3).
- ♦ Convention jointe à la requête, à peine d'irrecevabilité (art. 4).
- ♦ Compétence : domicile des époux ou résidence de l'époux qui héberge les enfants (art. 6).

PIÈGES À ÉVITER



- ♦ Déposer une requête sans convention : elle est irrecevable.
- ♦ Admettre la demande lorsqu'un époux est protégé pour altération de ses facultés mentales.

Voir aussi la fiche 46

FICHE 183 · L'erreur, vice du consentement

DROIT CIVIL · LES OBLIGATIONS · LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS

Textes de référence. Code civil, art. 1108 à 1110 et 1117

L'ESSENTIEL

Quatre conditions sont essentielles à la validité d'une convention : consentement, capacité, objet certain, cause licite. Le consentement donné par erreur n'est pas valable, mais l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance de la chose, ou sur la personne lorsque sa considération est la cause principale de la convention. La nullité est relative.

1. L'erreur sur la substance

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation (art. 1108). Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur (art. 1109).

L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui fait l'objet de la convention (art. 1110, al. 1er). La jurisprudence entend la substance au sens subjectif : les qualités substantielles que la partie avait en vue et qui l'ont déterminée à contracter, comme l'authenticité d'une œuvre.

L'erreur sur la valeur, qui résulte d'une appréciation économique exacte de qualités correctement perçues, et l'erreur sur les simples motifs ne sont pas des causes de nullité ; l'erreur inexcusable de celui qui devait se renseigner ne l'est pas davantage.

2. L'erreur sur la personne et la sanction

L'erreur n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention (art. 1110, al. 2), comme dans les contrats conclus intuitu personae.

La convention contractée par erreur n'est point nulle de plein droit : elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision (art. 1117).

Il s'agit d'une nullité relative, que seule la victime de l'erreur peut invoquer et qu'elle peut couvrir par confirmation.

À RETENIR

- ♦ Quatre conditions de validité (art. 1108).
- ♦ Erreur vice du consentement (art. 1109).
- ♦ Erreur sur la substance, au sens subjectif (art. 1110).
- ♦ Erreur sur la personne, si elle est déterminante (art. 1110).
- ♦ Erreurs sur la valeur et sur les motifs indifférentes.
- ♦ Nullité relative, non de plein droit (art. 1117).



PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Annuler un contrat pour une simple erreur sur la valeur.
- ♦ Considérer la convention entachée d'erreur comme nulle de plein droit.

Voir aussi la fiche 184

FICHE 235 · La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

DROIT CIVIL · LES OBLIGATIONS · LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Textes de référence. Code civil, art. 1384, al. 5

L'ESSENTIEL

Les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il faut un lien de préposition, un fait dommageable du préposé et un lien avec les fonctions. Le commettant ne peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute, mais seulement par l'abus de fonctions du préposé.

1. Les conditions

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (art. 1384, al. 5).

Le lien de préposition suppose un rapport d'autorité : le commettant a le pouvoir de donner des ordres et des instructions au préposé sur la manière de remplir ses fonctions ; il résulte le plus souvent d'un contrat de travail, mais peut être occasionnel.

Le texte ne prévoit pas d'exonération pour le commettant, à la différence des parents et artisans (art. 1384, al. 7) : sa responsabilité est de plein droit.

2. L'abus de fonctions et l'immunité du préposé

Le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; ces trois conditions sont cumulatives (Cass. ass. plén., 19 mai 1988). Cette jurisprudence est française ; sa réception par les juridictions ivoiriennes est à vérifier avant de l'invoquer comme droit positif ivoirien.

La jurisprudence française reconnaît en outre une immunité au préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant (Cass. ass. plén., 25 février 2000, Costedoat), sauf infraction pénale intentionnelle.

Cette responsabilité est l'instrument central d'indemnisation des victimes des salariés, notamment dans le contentieux des accidents causés par les employés.

À RETENIR

- ♦ Lien de préposition, pouvoir d'instruction (art. 1384, al. 5).
- ♦ Dommage causé dans les fonctions.
- ♦ Responsabilité de plein droit du commettant.
- ♦ Abus de fonctions, trois conditions cumulatives.
- ♦ Immunité du préposé (arrêt Costedoat).
- ♦ Réception ivoirienne à vérifier.



PIÈGES À ÉVITER

- ◆ Permettre au commettant de s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.
- ◆ Retenir l'abus de fonctions lorsqu'une seule des trois conditions est remplie.

Voir aussi la fiche 236

FICHE 333 · L'assignation, mode de principe d'introduction de l'instance

PROCÉDURE CIVILE

Textes de référence. Code de procédure civile, art. 32 et 32-1

L'ESSENTIEL

Les instances civiles, commerciales et administratives s'introduisent par assignation, sauf comparution volontaire. Les petites actions personnelles ou mobilières peuvent l'être par requête. Les litiges à fort enjeu obéissent à des règles propres de présidence.

1. L'assignation et les modes alternatifs

Les instances en matière civile, commerciale ou administrative sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des parties (art. 32, al. 1^{er} CPC). L'assignation est donc le vecteur normal de la saisine.

Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire n'excède pas le seuil légal, l'instance peut être introduite par voie de requête (art. 32, al. 2 CPC). Ce mode allégé évite les frais de signification pour les litiges de faible valeur.

L'assignation et la requête peuvent être introduites par voie électronique, un décret en précisant les modalités (art. 32-1, issu de l'ordonnance n° 2015-364).

2. Le régime des litiges à fort enjeu

Lorsque l'intérêt pécuniaire de l'action excède cent millions de francs CFA, les présidents des juridictions et les premiers présidents doivent présider eux-mêmes les audiences, sans pouvoir déléguer, à peine de nullité de la procédure (art. 32, al. 3 CPC).

En cas d'empêchement de plus d'un mois, des magistrats sont désignés par ordonnance spéciale du chef de juridiction pour présider dans les mêmes conditions. Si l'empêchement dure moins d'un mois, le vice-président ou le président de chambre le plus ancien procède au simple renvoi de l'affaire (art. 32, al. 4 CPC).

En toute matière, le montant des dommages-intérêts alloués ne peut excéder celui de la demande principale, et une consignation fixée conformément à la loi de finances est exigée (art. 32, al. 6 et 7 CPC).

À RETENIR

- ♦ Assignation de principe, comparution volontaire exceptée (art. 32).
- ♦ Requête réservée aux petites actions personnelles ou mobilières (art. 32).
- ♦ Introduction électronique possible (art. 32-1).
- ♦ Présidence personnelle obligatoire au-delà de cent millions, à peine de nullité (art. 32).
- ♦ Dommages-intérêts plafonnés au montant de la demande principale (art. 32).



PIÈGES À ÉVITER

- ✦ Laisser un juge délégué présider une audience portant sur un litige de plus de cent millions.

Voir aussi la fiche 334



PARTIE III

Le droit des affaires OHADA



Fiches 367 à 646

FICHE 483 · La SARL, définition, capital et libération des parts

DROIT OHADA · SOCIÉTÉS COMMERCIALES · LA SARL

Textes de référence. AUSCGIE du 30 janvier 2014, art. 309 à 311-1

L'ESSENTIEL

Dans la SARL, les associés ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être unipersonnelle. Sauf disposition nationale contraire, le capital est d'un million de francs CFA au moins, divisé en parts de cinq mille francs au moins, libérées de moitié à la souscription.

1. La définition

La société à responsabilité limitée est celle dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales ; elle peut être constituée par une seule personne, physique ou morale, ou par plusieurs (art. 309 AUSCGIE).

La limitation de la responsabilité distingue la SARL des sociétés de personnes, comme la SNC, où les associés répondent indéfiniment et solidairement du passif.

L'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée (art. 334 AUSCGIE).

2. Le capital et la libération

Sauf dispositions nationales contraires, le capital social est d'un million de francs CFA au moins, divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille francs CFA (art. 311 AUSCGIE). La règle nationale ivoirienne éventuellement dérogatoire est à vérifier avant citation en copie.

Les parts doivent être souscrites en totalité ; celles qui représentent des apports en nature sont intégralement libérées (art. 311-1, al. 1er AUSCGIE).

Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de la souscription, le surplus étant libéré en une ou plusieurs fois dans les deux ans de l'immatriculation, selon les statuts (art. 311-1, al. 2 et 3 AUSCGIE).

À RETENIR

- ♦ Responsabilité limitée aux apports (art. 309).
- ♦ SARL unipersonnelle admise (art. 309).
- ♦ Capital minimum d'un million sauf texte national (art. 311).
- ♦ Parts de cinq mille francs au moins (art. 311).
- ♦ Apports en nature intégralement libérés (art. 311-1).
- ♦ Numéraire libéré de moitié, solde en deux ans (art. 311-1).



PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Faire courir le délai de libération du solde de la souscription, alors qu'il court de l'immatriculation.
- ♦ Admettre une libération partielle des apports en nature.

Voir aussi la fiche 484

FICHE 528 · La notion et la preuve du cautionnement

DROIT OHADA · SÛRETÉS · LE CAUTIONNEMENT

Textes de référence. AUS du 15 décembre 2010, art. 12 à 16

L'ESSENTIEL

Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. Il ne se présume pas et se prouve par un acte signé de la caution et du créancier, portant la mention manuscrite de la somme maximale garantie. La caution exigée par la loi, la convention ou le juge doit être domiciliée dans le ressort et solvable.

1. La notion et la preuve

Les sûretés personnelles régies par l'Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome (art. 12 AUS). Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même ; il peut être contracté sans ordre du débiteur (art. 13 AUS).

Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier et la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires ; en cas de différence, la somme en lettres l'emporte (art. 14, al. 1^{er} et 2 AUS).

La caution qui ne sait ou ne peut écrire se fait assister de deux témoins certificateurs, qui attestent son identité, sa présence et le fait que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés ; leur présence dispense de la mention manuscrite. Ces règles valent aussi pour le cautionnement légal ou judiciaire (art. 14, al. 3 et 4 AUS).

2. La caution exigée et son remplacement

Lorsque le débiteur est tenu par la convention, la loi ou le juge de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou élire domicile dans le ressort de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense, et présenter des garanties de solvabilité appréciées sur l'ensemble de son patrimoine (art. 15, al. 1^{er} et 2 AUS).

Le débiteur qui ne peut trouver de caution peut la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier (art. 15, al. 3 AUS).

Si la caution devient insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou une sûreté réelle équivalente, sauf si le créancier avait subordonné son consentement au contrat principal à l'engagement d'une caution nommément désignée (art. 16 AUS).

À RETENIR

- ♦ Deux sûretés personnelles (art. 12).
- ♦ Engagement possible sans ordre du débiteur (art. 13).
- ♦ Signatures de la caution et du créancier (art. 14).
- ♦ Mention manuscrite, lettres prévalant (art. 14).



- ♦ Témoins certificateurs pour la caution illettrée (art. 14).
- ♦ Remplacement de la caution insolvable (art. 16).

PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Admettre un cautionnement tacite, alors qu'il ne se présume jamais.
- ♦ Exiger une nouvelle caution lorsque le créancier avait choisi nommément la caution devenue insolvable.

Voir aussi la fiche 529

FICHE 579 · La décision d'ouverture et la date de cessation des paiements

DROIT OHADA · PROCÉDURES COLLECTIVES · L'OUVERTURE ET LES ORGANES

Textes de référence. AUPC du 10 septembre 2015, art. 32 à 38

L'ESSENTIEL

La juridiction ouvre le redressement judiciaire si le débiteur a proposé un concordat sérieux ou si une cession globale est envisageable, et la liquidation des biens dans le cas contraire. Le redressement est converti en liquidation au plus tard après six mois, prorogeables une fois de trois mois. La date de cessation des paiements ne peut remonter à plus de dix-huit mois.

1. Le choix de la procédure

La juridiction statue à la première audience utile, après avoir entendu ou appelé le débiteur, les représentants du personnel, le ministère public et le créancier demandeur. Elle peut demander un rapport à remettre dans un mois au plus et ne peut renvoyer l'affaire au rôle général (art. 32 AUPC).

Elle prononce le redressement judiciaire si le débiteur a proposé un concordat sérieux ou si un tel concordat a des chances sérieuses d'être obtenu, ou si une cession globale est envisageable. Sinon, elle prononce la liquidation des biens, dont la clôture est examinée dans un délai de dix-huit mois au plus, prorogeable une fois de six mois. La décision produit ses effets à l'égard des associés indéfiniment et solidairement responsables (art. 33 AUPC).

À toute époque, le redressement peut être converti en liquidation si ses conditions ne sont plus remplies. En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'ouverture, prorogeable une fois de trois mois, la juridiction convertit le redressement en liquidation (art. 33 AUPC). En cas de conversion, les apporteurs d'argent frais prévus au concordat bénéficient du privilège de premier rang (art. 33-1 AUPC).

2. La date de cessation des paiements, les organes et la publicité

La juridiction fixe provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi elle est celle de la décision qui la constate. Elle ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la décision d'ouverture ni, sauf fraude, à l'homologation définitive d'un concordat préventif. Une demande de modification n'est plus recevable après la convocation de l'assemblée concordataire ou un an après la liquidation (art. 34 AUPC).

La juridiction désigne le juge-commissaire parmi les juges du siège, à l'exclusion du président sauf s'il est juge unique, et un à trois syndics. L'expert au règlement préventif du même débiteur ne peut être désigné syndic (art. 35 AUPC).

La décision est mentionnée au RCCM et publiée dans un journal d'annonces légales, avec reproduction de l'article 78. Une deuxième publicité intervient entre quinze et trente jours après la première. Le syndic vérifie ces formalités et publie la décision au registre foncier si le débiteur a des immeubles (art. 36 à 38 AUPC).

À RETENIR

- ♦ Décision à la première audience utile (art. 32).
- ♦ Concordat sérieux ou cession globale envisageable (art. 33).



- ♦ Conversion obligatoire après six mois, plus trois (art. 33).
- ♦ Clôture de la liquidation examinée à dix-huit mois, plus six (art. 33).
- ♦ Date de cessation des paiements, dix-huit mois au plus (art. 34).
- ♦ Un à trois syndics, expert exclu (art. 35).

PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Laisser un redressement judiciaire se prolonger au-delà de neuf mois sans conversion.
- ♦ Désigner comme syndic l'expert qui a conduit le règlement préventif du même débiteur.

Voir aussi la fiche 580

FICHE 621 · La création et la forme du chèque

DROIT UEMOA · INSTRUMENTS DE PAIEMENT · LE CHÈQUE

Textes de référence. Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, art. 48 à 61

L'ESSENTIEL

Le chèque est un titre formaliste contenant six mentions obligatoires, tiré sur un banquier disposant d'une provision préalable. Il ne peut être accepté et ne porte pas intérêts. Sa remise en paiement n'emporte pas novation, et le tireur est garant du paiement.

1. Les mentions et la provision

Le chèque contient la dénomination de chèque, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom du tiré, le lieu de paiement, la date et le lieu de création, et la signature manuscrite du tireur (art. 48). À défaut d'une mention, le titre ne vaut pas comme chèque, sauf pour le lieu de paiement et de création, que le texte supplée (art. 49).

Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant, au moment de l'émission, des fonds suffisants à la disposition du tireur. Le tireur doit prouver, en cas de dénégation, l'existence de la provision (art. 50).

Le chèque ne peut être accepté, et une mention d'acceptation est réputée non écrite ; le tiré peut seulement le viser (art. 51). Toute stipulation d'intérêts est réputée non écrite (art. 54).

2. Le bénéficiaire et les engagements

Le chèque peut être payable à une personne dénommée, avec ou sans clause à ordre, avec clause non à ordre, ou au porteur ; le chèque sans bénéficiaire vaut chèque au porteur (art. 52). Il peut être à l'ordre du tireur, mais non tiré sur lui-même, sauf entre établissements d'un même tireur (art. 53).

En cas de différence, la somme en lettres prévaut, et à défaut la moindre somme (art. 56). Les signatures d'incapables ou fausses n'affectent pas la validité des autres engagements (art. 57), et celui qui signe sans pouvoir est personnellement obligé (art. 58).

Le tireur est garant du paiement, toute clause contraire étant réputée non écrite. La remise d'un chèque en paiement n'entraîne pas novation : la créance originelle subsiste avec ses garanties jusqu'au paiement (art. 59). La personne qui remet un chèque justifie de son identité (art. 61).

À RETENIR

- ♦ Six mentions obligatoires, signature manuscrite (art. 48).
- ♦ Provision préalable et suffisante (art. 50).
- ♦ Pas d'acceptation, visa seulement (art. 51).
- ♦ Intérêts réputés non écrits (art. 54).
- ♦ Lettres préférées aux chiffres (art. 56).



- ♦ Pas de novation par la remise du chèque (art. 59).

PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Admettre une signature non manuscrite du tireur, possible pour la lettre de change mais non pour le chèque.
- ♦ Considérer la dette initiale éteinte dès la remise du chèque.

Voir aussi la fiche 622



PARTIE IV

Le droit pénal et la procédure pénale



Fiches 647 à 970

FICHE 653 · La tentative

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL · LIVRE PREMIER · L'INFRACTION

*Textes de référence. Code pénal du 26 juin 2019, art. 21 et 28***L'ESSENTIEL**

La tentative de crime est considérée comme le crime lui-même lorsqu'elle se manifeste par un acte impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de commettre l'infraction, et qu'elle n'a échoué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative de délit n'est punie que si la loi le prévoit. L'infraction impossible est punissable.

1. Les conditions

Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur (art. 28, al. 1er C. pén.).

Le texte ivoirien ne parle pas de commencement d'exécution. Il exige un acte révélant sans équivoque une intention irrévocable, ce qui oblige à analyser l'acte à travers ce qu'il manifeste de la résolution de l'auteur.

La seconde condition exclut le désistement volontaire. L'auteur qui renonce de lui-même, avant la consommation, n'est pas punissable au titre de la tentative, sauf si les actes déjà accomplis constituent une infraction distincte.

2. Le domaine et la répression

La tentative de crime est toujours punissable. La tentative de délit n'est considérée comme le délit lui-même que dans les cas déterminés par une disposition de la loi (art. 28, al. 2 C. pén.), d'où la formule selon laquelle la tentative est punissable qui clôt de nombreux articles du livre II. Le texte ne vise pas les contraventions.

La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait (art. 28, al. 3 C. pén.). L'infraction impossible est ainsi réprimée.

La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui en constitue l'élément matériel (art. 21, al. 2 C. pén.). Elle est punie comme l'infraction consommée, et le complice d'une tentative encourt les mêmes peines que son auteur (art. 32 C. pén.).

À RETENIR

- ♦ Acte impliquant sans équivoque une intention irrévocable (art. 28).
- ♦ Échec dû à des circonstances indépendantes de la volonté (art. 28).
- ♦ Tentative de crime toujours punie (art. 28).
- ♦ Tentative de délit punie seulement si un texte le prévoit (art. 28, al. 2).
- ♦ Infraction impossible punissable (art. 28, al. 3).



- ♦ Tentative punie comme l'infraction consommée (art. 28).

PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Transposer la notion française de commencement d'exécution sans analyser l'intention irrévocable et non équivoque.
- ♦ Retenir la tentative d'un délit sans texte qui la prévoit.

Voir aussi la fiche 654

FICHE 672 · La légitime défense

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL · LIVRE PREMIER · LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Textes de référence. Code pénal du 26 juin 2019, art. 97 et 98

L'ESSENTIEL

Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défendre soi-même, autrui ou un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste. La défense doit être nécessaire, concomitante et proportionnée. La loi présume la légitime défense dans deux cas.

1. Les conditions

Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste, à condition que cette attaque ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué (art. 97 C. pén.).

L'attaque doit être actuelle et injuste. La défense doit être nécessaire, faute d'autre moyen d'écarter l'attaque, concomitante, et proportionnée. Le texte ivoirien couvre la défense des biens dans les mêmes termes que celle des personnes, la proportion étant alors appréciée au regard de la valeur du bien.

2. Les présomptions et les effets

Est présumé agir en état de légitime défense celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures, soit en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence (art. 98 C. pén.).

La légitime défense est une cause de suppression de l'infraction. Le fait perd son caractère infractionnel et aucune responsabilité pénale n'est retenue.

À RETENIR

- ♦ Nécessité actuelle de défense (art. 97).
- ♦ Défense de soi, d'autrui ou d'un bien (art. 97).
- ♦ Attaque injuste qui ne peut être écartée autrement (art. 97).
- ♦ Défense concomitante et proportionnée (art. 97).
- ♦ Présomption, effraction ou escalade nocturne (art. 98).
- ♦ Présomption, vol ou pillage avec violence (art. 98).



PIÈGES À ÉVITER

- ✦ Retenir la légitime défense pour une riposte postérieure à l'attaque.
- ✦ Étendre la présomption de l'article 98 à une effraction commise de jour.

Voir aussi la fiche 673

FICHE 694 · La garde à vue, conditions et durée

PROCÉDURE PÉNALE · CODE DE 2018 · LES ENQUÊTES

Textes de référence. Code de procédure pénale du 27 décembre 2018, art. 33, 71 à 73 et 76

L'ESSENTIEL

L'officier de police judiciaire ne peut placer en garde à vue qu'une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants, et seulement si la mesure est l'unique moyen d'atteindre l'un de sept objectifs. La garde à vue dure quarante-huit heures, prolongeable de quarante-huit heures par le procureur.

1. Les conditions

Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier doit garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue (art. 71, al. 1er CPP). L'agent de police judiciaire n'a pas ce pouvoir (art. 33 CPP).

La garde à vue n'est possible que si elle est l'unique moyen de permettre les investigations impliquant la personne, de garantir sa présentation au procureur, d'empêcher la modification des preuves, d'éviter les pressions sur les témoins ou les victimes, d'éviter une concertation avec des complices, de protéger la personne ou de faire cesser l'infraction (art. 71, al. 2 CPP). Elle s'exécute dans les locaux prévus à cet effet.

2. La durée et le contrôle

L'officier informe le procureur dès le début de la mesure et ne peut retenir la personne plus de quarante-huit heures. Le procureur peut, par écrit ou verbalement, autoriser une prolongation de quarante-huit heures, à l'issue de laquelle la personne est déférée ou libérée. Il apprécie la nécessité et la proportionnalité de la mesure (art. 72 CPP).

La garde à vue court de l'heure de l'appréhension ou de la présentation dans les locaux, et les périodes antérieures de garde à vue pour les mêmes faits s'imputent sur sa durée (art. 73 CPP).

Le procureur ou le procureur général peut, d'office ou à la demande de toute personne, faire cesser une garde à vue décidée au mépris des articles 71 à 75 (art. 76 CPP). Pour le mineur, la durée est de quarante-huit heures, prolongeable de vingt-quatre heures seulement hors matière criminelle (art. 791 CPP, modifié en 2024).

À RETENIR

- ♦ Indices graves et concordants (art. 71).
- ♦ Unique moyen d'atteindre l'un des sept objectifs (art. 71).
- ♦ Quarante-huit heures, plus quarante-huit sur autorisation (art. 72).
- ♦ Point de départ à l'appréhension (art. 73).
- ♦ Imputation des gardes à vue antérieures (art. 73).



- ♦ Mainlevée d'office par le parquet (art. 76).

PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Placer en garde à vue un simple témoin sans indices graves et concordants.
- ♦ Faire courir la garde à vue de l'arrivée au bureau de l'enquêteur plutôt que de l'appréhension.

Voir aussi la fiche 695

FICHE 793 · L'escroquerie

DROIT PÉNAL SPÉCIAL · ATTEINTES AUX BIENS · LA FORTUNE D'AUTRUI

*Textes de référence. Code pénal du 26 juin 2019, art. 471***L'ESSENTIEL**

L'escroquerie est le fait de se faire remettre des fonds, meubles ou actes par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou d'une qualité vraie, ou par des manœuvres frauduleuses destinées à persuader d'un événement chimérique. Elle est punie d'un à cinq ans, et jusqu'à dix ans en cas d'appel public à l'épargne.

1. Les moyens frauduleux

Est puni d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, en faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, ou en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique, se fait remettre des fonds, meubles, obligations, billets, promesses, quittances ou décharges (art. 471, al. 1er C. pén.).

Le simple mensonge ne suffit pas : il doit être corroboré par des éléments extérieurs, mise en scène ou intervention d'un tiers, qui constituent la manœuvre frauduleuse.

Le texte ivoirien vise expressément l'abus de qualité vraie, par lequel l'auteur se sert d'une qualité réelle pour inspirer confiance.

2. La remise et la répression

Les moyens frauduleux doivent avoir déterminé la remise ; l'escroquerie est consommée par la remise elle-même.

Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission de titres d'une société ou entreprise, l'emprisonnement peut être porté à dix ans et l'amende à 10.000.000 de francs (art. 471, al. 2 C. pén.).

La tentative est punissable (art. 471, al. 2 C. pén.).

À RETENIR

- ♦ Faux nom, fausse qualité, qualité vraie (art. 471).
- ♦ Manœuvres frauduleuses (art. 471).
- ♦ Mensonge simple insuffisant.
- ♦ Remise déterminée par les moyens frauduleux (art. 471).
- ♦ Un à cinq ans, dix ans si appel public (art. 471).
- ♦ Tentative punissable (art. 471).



PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Retenir l'escroquerie sur un simple mensonge non corroboré par des éléments extérieurs.
- ♦ Confondre l'escroquerie, où la remise est viciée, et l'abus de confiance, où le détournement suit une remise régulière.

Voir aussi la fiche 794

FICHE 897 · La corruption passive et active des agents publics nationaux

DROIT PÉNAL SPÉCIAL · HORS CODE PÉNAL · LA CORRUPTION

Textes de référence. Ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013, art. 28 à 30

L'ESSENTIEL

La corruption passive punit l'agent public qui sollicite, agréé ou reçoit un avantage pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ; la corruption active punit celui qui le propose ou cède à la sollicitation. Les deux sont punies de cinq à dix ans et d'une amende de 5 à 10 millions de francs, peine aggravée lorsque l'agent est un magistrat ou un juré.

1. La corruption passive et active

Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs tout agent public qui sollicite, agréé ou reçoit sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par celle-ci (art. 28).

Est puni des mêmes peines quiconque propose sans droit de tels avantages pour obtenir d'un agent public qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, ainsi que quiconque accorde à l'agent qui le sollicite les avantages demandés (art. 29, al. 1er et 2).

Corruption passive et corruption active sont deux infractions distinctes et autonomes : chacune est consommée par la sollicitation ou la proposition, même sans suite.

2. Les aggravations et la rétribution après coup

La peine est portée à dix ans et l'amende au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans pouvoir être inférieure à 5.000.000 de francs, lorsque les faits sont commis par un magistrat, un juré, un greffier ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle (art. 29, al. 3).

L'agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli est puni d'une peine plus légère, avec une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs (art. 30) ; la durée de l'emprisonnement, illisible dans le fac-similé, est à vérifier au Journal officiel.

L'infraction de l'article 30 se distingue de la corruption par l'absence de pacte antérieur à l'acte.

À RETENIR

- ♦ Corruption passive, sollicitation ou acceptation (art. 28).
- ♦ Corruption active, proposition ou cession (art. 29).
- ♦ Cinq à dix ans, 5 à 10 millions (art. 28 et 29).
- ♦ Aggravation pour les magistrats et jurés (art. 29).
- ♦ Amende au triple de la valeur (art. 29).
- ♦ Rétribution d'un acte déjà accompli (art. 30).



PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Exiger l'accomplissement de l'acte promis pour consommer la corruption.
- ♦ Confondre corruption et rétribution a posteriori, sans pacte préalable.

Voir aussi la fiche 898



PARTIE V

Les grands arrêts du droit administratif



Fiches 971 à 1 000



FICHE 974 · Arrêt Dame Néméhou née Kinda Assiata Opportune

DROIT ADMINISTRATIF · L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE · LE CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE

Références de l'arrêt. CACS, 30 juillet 1997, Dame Néméhou née Kinda Assiata Opportune c/ ministère de l'Emploi et de la Fonction publique, GAJAI, p. 14 et s.

L'ESSENTIEL

L'acte du subordonné peut être déféré à l'autorité hiérarchique, qui a le pouvoir de le confirmer ou de l'annuler.

1. Les faits

Le recueil ne détaille pas les faits de cet arrêt.

2. La règle jurisprudentielle

L'acte administratif du subordonné est susceptible de recours devant l'autorité hiérarchique.

Saisie, celle-ci peut confirmer ou annuler la décision prise par le subordonné.

À RETENIR

- ♦ Recours hiérarchique contre l'acte du subordonné.
- ♦ Pouvoir de confirmation ou d'annulation.
- ♦ Expression du pouvoir hiérarchique.

PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Refuser au supérieur le pouvoir d'annuler l'acte de son subordonné.

Voir aussi la fiche 975



FICHE 997 · Arrêt Barel, l'égal accès aux emplois publics

DROIT ADMINISTRATIF · LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ · LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

Références de l'arrêt. CE, Ass., 28 mai 1954, Barel et autres

L'ESSENTIEL

Le principe d'égal accès aux emplois publics interdit d'écarter un candidat en raison de ses opinions politiques ; le juge aménage la charge de la preuve en faveur du requérant.

1. Les faits

M. Barel s'était vu refuser l'accès au concours d'entrée à l'ENA, selon lui en raison de ses opinions politiques, liées à son appartenance au parti communiste.

2. La règle jurisprudentielle

L'arrêt consacre le principe d'égal accès aux emplois publics, et le principe de neutralité du service public.

Le Conseil d'État renverse la charge de la preuve : il revient à l'Administration d'établir l'absence de discrimination.

À RETENIR

- ♦ Égal accès aux emplois publics.
- ♦ Opinions politiques indifférentes.
- ♦ Aménagement de la charge de la preuve.
- ♦ Neutralité du service public.

PIÈGES À ÉVITER

- ♦ Laisser au candidat écarté la charge exclusive de prouver la discrimination.

Voir aussi la fiche 998



PLAN DÉTAILLÉ DE L'OUVRAGE COMPLET

Les 1 000 fiches, partie par partie, avec le nombre de fiches par rubrique

PARTIE I Méthodologie de l'écrit *fiches 1 à 12 · 12 fiches*

CAS PRATIQUE Toutes matières (1) · Droit pénal (2) · Droit civil (1) · Droit administratif (1) · Droit OHADA (1)

DISSERTATION Toutes matières (3)

COMMENTAIRE D'ARTICLE Toutes matières (3)

PARTIE II Droit civil et procédure civile *fiches 13 à 366 · 354 fiches*

DROIT CIVIL · PERSONNES ET FAMILLE Le mariage (12) · Les régimes matrimoniaux (12) · La dissolution du mariage (2) · La filiation (6) · Le divorce (10) · La séparation de corps (4) · Le nom (4) · Le domicile (2) · L'adoption (8) · L'absence (2) · La disparition (2) · Les majeurs protégés (10) · La minorité (3) · L'autorité parentale (4) · L'administration légale (2) · La tutelle du mineur (6) · L'émancipation (2) · L'État civil (23)

DROIT CIVIL · SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS Les successions (10) · Les libéralités (6) · Les testaments (4)

DROIT CIVIL · LES BIENS Les biens (6) · La propriété (9) · L'usufruit (9) · L'usage et l'habitation (2) · Les servitudes (6) · L'acquisition de la propriété (2)

DROIT CIVIL · LES OBLIGATIONS Le contrat (2) · La validité des conventions (7) · L'effet des obligations (8) · Les espèces d'obligations (9) · L'extinction des obligations (10) · La preuve littérale (2) · La preuve testimoniale (2) · Les présomptions (2) · L'aveu (2) · Le serment (2) · Les quasi-contrats (2) · La responsabilité civile (9)

DROIT CIVIL · LES CONTRATS SPÉCIAUX La vente (11) · Les obligations du vendeur (2) · La garantie du vendeur (4) · Les obligations de l'acheteur (2) · Le transport des créances (2) · Le louage (7) · Le louage d'ouvrage (2) · Le mandat (7) · Le prêt (5) · Le dépôt (5) · Le séquestre (2) · Les contrats aléatoires (3) · La transaction (4) · La société civile (10) · Le bail d'habitation (10)

DROIT CIVIL La prescription (9)

PROCÉDURE CIVILE 44 fiches

PARTIE III Droit des affaires OHADA et instruments de paiement UEMOA *fiches 367 à 646 · 280 fiches*

DROIT OHADA Droit commercial général (12)

DROIT OHADA · DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Le RCCM (7) · Le registre du commerce (4) · Le bail à usage professionnel (13) · Le fonds de commerce (7) · Les intermédiaires de commerce (13) · La vente commerciale (10)

DROIT OHADA · SOCIÉTÉS COMMERCIALES Les règles communes (42) · La SNC (5) · La SCS (3) · La SARL (9) · La société anonyme (21) · La SAS (4) · Les formes sociales (2) · Le GIE (3) · Le droit pénal des sociétés (4)

DROIT OHADA · SÛRETÉS Les dispositions générales (2) · Le cautionnement (6) · La garantie autonome (3) · Les sûretés mobilières (20) · Les privilèges (2) · Les hypothèques (5) · La distribution des deniers (2)

DROIT OHADA · PROCÉDURES COLLECTIVES Les dispositions générales (3) · Les mandataires judiciaires (2) · La conciliation (2) · Le règlement préventif (5) · L'ouverture et les organes (5) · Les effets à l'égard du débiteur (4) · Les effets à l'égard des créanciers (8) · Le concordat de redressement (6) · La liquidation des biens (5) · Les sanctions patrimoniales (2) · La faillite personnelle (3) · Les voies de recours (1) · Les sanctions pénales (4) · Les procédures internationales (1)

DROIT UEMOA · INSTRUMENTS DE PAIEMENT Les systèmes de paiement (3) · Le chèque (11) · La carte et les paiements électroniques (2) · La lettre de change (12) · Le billet à ordre (2)



PARTIE IV Droit pénal et procédure pénale *fiches 647 à 970 · 324 fiches*

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL · LIVRE PREMIER La loi pénale (5) · L'infraction (4) · Les peines (9) · Les mesures de sûreté (5) · La responsabilité pénale (6) · La détermination de la peine (4) · La pluralité d'infractions (3) · La dispense d'exécution (2)

PROCÉDURE PÉNALE · CODE DE 2018 Les actions (4) · Les autorités de poursuite (3) · Les enquêtes (6) · L'instruction (11) · La détention et la liberté (4) · La chambre d'instruction (4) · Le jugement des crimes (10) · Le jugement des délits (13) · Les voies de recours (10)

DROIT PÉNAL SPÉCIAL · ATTEINTES AUX PERSONNES L'intégrité physique (10) · Les agressions sexuelles (6) · Les enfants et les incapables (8) · La liberté et la tranquillité (8) · La famille (4)

DROIT PÉNAL SPÉCIAL · ATTEINTES AUX BIENS La fortune d'autrui (14) · Les faux privés (2) · Les destructions (5)

DROIT PÉNAL SPÉCIAL · CHOSE PUBLIQUE Les infractions informatiques (4) · Santé et moralité publiques (5) · Les faux publics (6) · L'administration de la justice (2) · Les usurpations (2) · Les agents publics (3) · L'autorité publique (6) · Le fonctionnement des services publics (7) · Les abstentions coupables (4) · La paix publique (12) · Les discriminations (3) · Les infractions électorales (4) · Les attentats à la liberté (3) · La sûreté de l'État (10) · La sécurité publique (9) · Le droit des gens (9)

DROIT PÉNAL SPÉCIAL · HORS CODE PÉNAL La corruption (16) · Le blanchiment de capitaux (21) · La cybercriminalité (12) · Le terrorisme (6) · Les stupéfiants (12) · Les armes et munitions (8)

PARTIE V Grands arrêts du droit administratif *fiches 971 à 1 000 · 30 fiches*

DROIT ADMINISTRATIF · L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Le contrôle hiérarchique (7) · Le contrôle de tutelle (1) · L'administration locale (1)

DROIT ADMINISTRATIF · LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ Respecter et faire respecter le droit (8) · La hiérarchie des normes (2) · Les principes généraux du droit (11)



Vous venez de lire un extrait

1 000 FICHES POUR RÉUSSIR L'ÉCRIT DE LA MAGISTRATURE

Ce que vous venez de lire n'est qu'un avant-goût.

Vous avez parcouru 17 fiches. L'ouvrage complet en contient 1 000. Imaginez la même rigueur appliquée à toutes les matières de l'écrit, du mariage aux procédures collectives, de la tentative au blanchiment de capitaux, du contrôle hiérarchique aux principes généraux du droit. Le plan détaillé que vous venez de parcourir vous montre tout ce qui vous attend.

CE QUE CONTIENT L'OUVRAGE COMPLET

- ♦ 1 000 fiches couvrant tout l'écrit : méthodologie, droit civil, procédure civile, OHADA, UEMOA, droit pénal, procédure pénale et grands arrêts administratifs
- ♦ 12 fiches de méthodologie : cas pratique par matière, dissertation, commentaire d'article et méthode SEC
- ♦ Des fiches rédigées à partir des textes officiels, lus article par article, chaque affirmation suivie de l'article qui la fonde
- ♦ Les réformes signalées avec la loi qui les a introduites, là où les copies se trompent le plus souvent
- ♦ Sur chaque fiche : textes de référence, L'essentiel, développement numéroté, À retenir, Pièges à éviter, Voir aussi
- ♦ Des tableaux de synthèse des délais et des seuils, à relire la veille de l'épreuve
- ♦ Une table chronologique des arrêts, une table de correspondance entre anciens et nouveaux codes et une table des textes cités
- ♦ Un index alphabétique et un index des notions pour retrouver une question en quelques secondes

L'OUVRAGE COMPLET EN CHIFFRES

1 000 fiches

5 parties

354 fiches de droit civil et procédure civile

280 fiches OHADA et UEMOA

324 fiches de droit pénal et procédure pénale

6 tables et index en annexe



Votre concours. Votre avenir. Ne laissez rien au hasard.

Chaque année, des candidats solides échouent à l'écrit de la magistrature. Non par manque de travail, mais parce qu'ils ont révisé dans des notes dispersées, citent un article abrogé ou oublient la condition qui fait basculer le cas pratique. Le correcteur attend la règle exacte, le texte qui la fonde et un raisonnement rigoureux.

Avec ces 1 000 fiches, vous révisez matière par matière, vous retrouvez une question en un instant et vous savez exactement quoi écrire, quel texte citer et quel piège éviter. Vous entrez dans la salle d'examen avec une longueur d'avance.

La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre cet ouvrage. La vraie question est : pouvez-vous vous permettre de vous en passer ?

AVIS IMPORTANT Cet ouvrage est une production pédagogique exclusive des Cours Sésame et SAJ. Il ne constitue pas une publication officielle de l'Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) ni d'aucune autre institution. Les fiches sont rédigées par notre équipe pédagogique à partir des textes officiels ; elles ne remplacent pas la lecture des codes et des décisions.



Comment obtenir l'ouvrage complet ?

C'est simple. Écrivez-nous sur WhatsApp dès maintenant :

01 60 86 05 37

ou 05 06 60 03 32

Envoyez simplement le message :

« Je veux les 1 000 fiches pour l'écrit de la magistrature »

et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

LES COURS SÉSAME ET SAJ

Votre partenaire de réussite aux concours

Facebook : Les Cours Sésame et SAJ · toutsurledroitivoirien03@gmail.com

Ne tardez pas : les concours n'attendent pas !

Votre réussite commence aujourd'hui.

LES COURS SÉSAME ET SAJ

1 000 FICHES

POUR RÉUSSIR L'ÉCRIT DE LA MAGISTRATURE



Mille fiches pour maîtriser les matières de l'écrit du concours de la magistrature, de la méthodologie au droit pénal, du droit civil au droit des affaires OHADA et au droit administratif.

Chaque fiche part du texte en vigueur, lu article par article. Elle l'explique en quelques points, isole ce qu'il faut retenir et signale les pièges dans lesquels tombent les copies. Les réformes du Code pénal, du Code de procédure pénale et du droit de la famille y sont intégrées et signalées.

- ♦ La méthodologie du cas pratique, de la dissertation et du commentaire d'article
- ♦ Le droit civil et la procédure civile, le droit des affaires OHADA, le droit pénal et la procédure pénale
- ♦ Les grands arrêts du droit administratif
- ♦ Des tableaux de synthèse, une table de correspondance des anciens textes, une table des textes cités, un index alphabétique et un index des notions



CONCOURS DIRECT DE LA MAGISTRATURE • INFJ • CONCOURS JURIDIQUES

Un outil de travail conçu par Les Cours Sésame et SAJ pour les candidats aux concours juridiques de Côte d'Ivoire

WHATSAPP 01 60 86 05 37 • 05 06 60 03 32

FACEBOOK Les Cours Sésame et SAJ